



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/65/2022
 מס' בקשה: 5/66/2022

מפקח על רישום מקרקעין
 בסמכות שופט בית משפט שלום
 לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

1. ארגוב דורון
2. בית הלחמי עמירם
 באמצעות ב"כ: עו"ד גבור טל
 החשמונאים 100, תל אביב
 טל': 0544235880 פקס: 035614773

המבקשים:

נגד

1. נציגות הבית המשותף ברחוב יצחק זיקו גרציני 4, תל אביב
2. הורניק דניאל
3. ניסנהויז דב
 באמצעות ב"כ: עוה"ד ישראל ציגנלאוב ונועה דרורי
 מנחם בגין 144 א, מגדל מדטאון, תל אביב
 טל': 03-6962999 פקס: 03-6966191

המשיבים:

החלטה

1. בקשה למתן סעדים זמניים.
2. עניינה, בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב יצחק זיקו גרציני 4 בתל אביב, מגדל מגורים יוקרתי הידוע גם כמגדל 1 גינדי TLV, הכולל 385 דירות, הרשום בפנקס הזכויות חלקות 289 ו-291 בגוש 7104 (להלן - "הבית המשותף").
3. בגדרה, עתרו המבקשים, בעלי דירות בבית המשותף (להלן - "המבקשים"), בבקשה למתן צו עשה זמני, המורה למשיבים - נציגות הבית המשותף ושני חבריה המכהנים (להלן - "המשיבים"), לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין לבחירת חבר נציגות נוסף לצורך השלמת הרכב חבריה (שלושה). בנוסף, עתרו למתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לקבל החלטות שאינן מסוג אלה הדרושות לניהול שוטף בלבד של הרכוש המשותף בבית המשותף, עד להשלמת הרכב הנציגות כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/65/2022
מס' בקשה: 5/66/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. לאחר שעיינתי בבקשה, בתשובת המשיבים ובתגובת המבקשים, הנני להורות כדלקמן:

5. אין חולק, כי באסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף מיום 22.7.2021 התקבלה החלטה כדין, לפיה הנציגות תהא מורכבת מ-3 חברים. כלשון ההחלטה בהצבעה בנושא זה: "החלטה - הנציגות תורכב מ-3 נציגים". עוד בהתאם להחלטת האסיפה הכללית בעניין מיהות חברי נציגות הבית המשותף, נבחרו המשיבים 2-3 ומר אלי יוסף. כלשון ההחלטה בנושא זה: "בהתאם להצבעות הדיירים, דוביק ניסהוויז, אלי יוסף ודניאל הורניק הם חברי נציגות הדיירים החדשה".

6. עוד אין חולק, כי ביום 15.12.2021 ירד הרכב הנציגות לשניים, משהודיע מר אלי יוסף (להלן - "יוסף") על התפטרות מתפקידו כחבר נציגות הבית המשותף.

7. הוראת סעיף 15 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "התקנון המצוי"), החל על הבית המשותף דנן מכוח הוראת סעיף 77ג לחוק, מורנו בעניין זה לאמור:

"הנציגות

(א) האסיפה הכללית הרגילה תבחר בנציגות בת אחד או יותר, אך לא יותר מחמישה חברים; בנציגות של יותר מאחד ייבחר אחד מחבריה כגזבר.

(ב) אסיפה כללית שלא מן המניין רשאית להחליף את הנציגות, לשנות את הרכבה או להשלימה, אם ירד מספר חבריה מכל סיבה שהיא; נקבע מספר חברי הנציגות ומספר חבריה ירד מכל סיבה עד למטה ממספר זה, יועידו חברי הנציגות הנשארים, תוך עשרה ימים, אסיפה כללית שלא מן המניין לשם השלמת הרכב הנציגות.

(ג) תקופת כהונתה של הנציגות, כולל חבריה שנבחרו לפי סעיף קטן (ב), היא עד לבחירת הנציגות החדשה באסיפה הכללית הרגילה הבאה.
(ההדגשה אינה במקור).

8. אין חולק, כי המשיבים 2-3, "חברי הנציגות הנשארים", לא פעלו בהתאם להוראת סעיף 15(ב) לתקנון המצוי, משלא הועידו אסיפה כללית להשלמת הרכב הנציגות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/65/2022
מס' בקשה: 5/66/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. לפיכך, ביום 11.1.2022 עתרו המבקשים בבקשה דנן, בהוסיפם כי בפרק הזמן שממועד התפטרות יוסף ועד להגשת הבקשה, קיבלו המשיבים 2-3, בהרכב חסר של נציגות הבית המשותף, החלטות מהותיות. בכללן, החלטה מיום 9.1.2022 לסיים ההתקשרות עם חברת ניהול המתחזקת הבית המשותף לצורך התקשרות עם חברת ניהול חדשה. יוטעם, כי בהיגד 'החלטות מהותיות' השתמשו אף המשיבים, בבקשתם למתן ארכה להגשת התשובה לבקשה דנן, בהתחייבם, כך לשון התשובה, שלא לקבל "החלטות מהותיות חדשות שעשויות לפגוע במבקשים", במובחן מהחלטות שעניינן ניהול שוטף שלא ניתן לדחותן.

10. ביני וביני, ביום 24.1.2022, בחלוף למעלה מחודש ימים, הודיע יוסף על חזרה מהתפטרות והמשך רצונו לכהן חבר נציגות הבית המשותף. זאת, על רקע הליך אחר בעניין הבית המשותף, המתברר לפני חברתי, כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין דגנית קציר ברין, בתביעה ובבקשה לצו מניעה זמני שהגישה חברת הניהול נגד נציגות הבית המשותף.

11. לנוכח פרק הזמן הארוך ממועד התפטרות יוסף ועד למסירת הודעתו על חזרה מהתפטרות, כאמור למעלה מחודש ימים, ללמדנו כי אין המדובר בהחלטה רגעית בעדנא דרתחא (שעת כעס), סבורני כי אין די בהודעת יוסף כדי להשיב הרכב הנציגות על כנה. כפי הוראות הדין, היה על המשיבים 2-3 לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין עד ליום 26.12.2021 לבחירת חבר נציגות נוסף, להבטיח המשך פועלה של הנציגות בהרכב מלא, כפי החלטתה מיום 22.7.2021.

12. לפיכך, משלא עשו כן המשיבים 2-3 ובנותני הדעת להחלטות מהותיות שהתקבלו בבית המשותף בקשר עם הפסקת ההתקשרות עם חברת הניהול וקידום הליכי התקשרות עם חברת ניהול חדשה, הנני להיעתר לבקשה ולהורות למשיבים 2-3 לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין, בהתאם להוראות התקנון המצוי, אשר על סדר יומה השלמת הרכב הנציגות. זאת, בתוך 21 ימים מהיום.

13. בהמשך לצו ארעי שנ ניתן ביום 27.1.2022 בהסכמת הצדדים, הנני ליתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לקבל החלטות מהותיות, דהיינו, החלטות שאינן מסוג



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/65/2022
מס' בקשה: 5/66/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אלה הדרושות לניהול שוטף בלבד של הרכוש המשותף בבית המשותף, עד להשלמת הרכב הנציגות כאמור.

14. בהתאם להוראות תקנה 96 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, תנאי לתחולת צו המניעה הזמני האוסר על המשיבים קבלת החלטות מהותיות עד להשלמת הרכב הנציגות, הוא הפקדת ערבון בסך של 20,000 ש"ח, לפיצוי המשיבים בשל כל נזק שייגרם להם כתוצאה ממתן צו המניעה הזמני. הערבון יופקד עד ליום 10.2.2022.

15. אשר להוצאות ההליך, משהתקבלה הבקשה, זאת מבלי שנדרש דיון לבירורה, הנני להורות חיוב המשיבים, ביחד ולחוד, לשלם למבקשים הוצאות ההליך הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 5,000 ש"ח.

המזכירות תמציא ההחלטה לבאי כוח הצדדים.
ניתנה היום, ז' אדר א' תשפ"ב, 8 פברואר 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו